

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5308/2548

นางสาวลลิตา มหาเจริญ
บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์
ประกันภัย จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 246

พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 28, มาตรา 131

จำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 รับโอนหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 ส่วนของโจทก์ไว้ แทนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม พ.ร.บ.ประกันชีวิตฯ มาตรา 28 กำหนดว่านอกเหนือจากการประกันชีวิต ให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตลงทุนประกอบธุรกิจอื่นใดได้เฉพาะที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการควบคุมบริษัทประกันชีวิตให้นำเงินไปลงทุนได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น เมื่อปรากฏว่าบริษัท จำเลยที่ 11 ที่จำเลยที่ 1 ถือหุ้นดังกล่าวไม่อยู่ในฐานะเป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินเกินกว่าหนี้สินและไม่มีฐานะเป็นบริษัทที่มีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปีของทุนที่ชำระแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีก่อนที่ซื้อหุ้นนั้นตามหลักเกณฑ์การลงทุนของ บริษัทประกันชีวิตที่กำหนดในกฎกระทรวง ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตได้ลงทุนประกอบธุรกิจอันเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2519) ออกตามความใน พ.ร.บ.ประกันชีวิตฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการโอนหุ้นดังกล่าว จึงเป็นการทำนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง

โดยกฎหมาย นิติกรรมการโอนหุ้นระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 ตัวแทนของจำเลยที่ 1 จึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150

ในการคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรมให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลามิควรได้มาใช้บังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์โอนหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 ให้แก่จำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 โดยเจตนาหลง ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 ถือหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 แทนจำเลยที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ กับการที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาบังคับให้เป็นไปตามคำฟ้องของโจทก์ได้หรือไม่ ล้วนเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลสูงย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เริ่มก่อการและจดทะเบียนตั้งบริษัทจำเลยที่ 11 ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 16 คน โดยโจทก์เป็นผู้ถือหุ้น 490 หุ้น และเป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 11 การก่อตั้งจำเลยที่ 11 เป็นไปเพื่อจะดำเนินการก่อสร้างอาคารชุด โจทก์ในฐานะกรรมการผู้จัดการจำเลยที่ 11 ขณะนั้น ได้ทำบันทึกรายละเอียดของโครงการเสนอต่อแผนลงทุนของจำเลยที่ 1 เพื่อขอให้สนับสนุนโครงการ โดยให้จำเลยที่ 11 กู้ยืมเงินไปลงทุน จำเลยที่ 1 ได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่จำเลยที่ 11 จำนวน 50,000,000 บาท โจทก์ได้รับเงินจากจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 40,500,000 บาท ต่อมาโจทก์ติดต่อขอรับเงินตามวงเงินกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้รับอีก 9,500,000 บาท แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมจ่ายเงินให้ ทำให้โครงการก่อสร้างอาคารชุดของโจทก์ต้องชะงักไป จำเลยที่ 1 ได้แจ้งต่อโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 จะเข้ามาก่อสร้างให้โดยจะให้วงเงินกู้

ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ให้โจทก์แสดงเจตนาลวงโอนหุ้นของจำเลยที่ 11 ทั้งของโจทก์ และของผู้มีชื่อถือหุ้นคนอื่นซึ่งถือแทนโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์และผู้ถือหุ้นเหล่านั้นได้ลงชื่อในแบบการโอนหุ้นโดยที่ยังไม่ได้มีการกรอกข้อความใด ๆ ส่งมอบให้แก่จำเลยที่ 1 ไป ต่อมาจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 3 และที่ 5 ถึงที่ 10 พนักงานของจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับโอนหุ้นแทนจำเลยที่ 1 ในทางปฏิบัติโจทก์กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตกลงกันให้โจทก์เป็นเจ้าของหุ้นแท้จริง และมีข้อตกลงว่าให้โจทก์เป็นผู้ขายอาคารในระบบไทม์แชร์ริงแล้วนำเงินไปชำระหนี้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 จะดำเนินการให้ผู้รับโอนหุ้นทั้งหมดทยอยโอนหุ้นคืนให้แก่โจทก์ตามจำนวนหนี้ที่ได้ชำระแล้ว จำเลยที่ 1 ได้ให้โจทก์ลงชื่อในแบบขอแก้ไขอำนาจกรรมการของจำเลยที่ 11 เพื่อถอนชื่อโจทก์ออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการในการจ่ายเงินอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้โจทก์ใช้อำนาจเบิกจ่ายไปใช้ในทางอื่น จำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 ได้แสดงออกว่าเข้าทำงานต่าง ๆ ในบริษัทจำเลยที่ 11 จำเลยที่ 1 ได้ให้บริษัทเอส.ไอ.พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของจำเลยที่ 1 โดยมีจำเลยที่ 10 เป็นผู้จัดการและเป็นผู้รับโอนหุ้นจากโจทก์ก่อสร้าง ส่วนด้านการขายอาคารชุด โจทก์ได้จัดตั้งบริษัทแวคเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินการขายจำเลยที่ 1 และจำเลยทั้งหมดภายใต้การครอบงำของจำเลยที่ 2 ได้ทำความเสียหายให้แก่โจทก์ และจำเลยที่ 11 ทำให้ยอดหนี้ที่โจทก์หรือจำเลยที่ 11 เป็นหนี้จำเลยที่ 1 สูงขึ้น และเสียดอกเบี้ยตามเวลาที่ประวิง โดยประสงค์ให้ยอดหนี้รวมดอกเบี้ยมีจำนวนสูงกว่าที่ได้เคยตกลงกันไว้ และกลั่นแกล้งโจทก์และบริษัทแวคเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด โดยไม่ให้โจทก์และบริษัทดังกล่าวขายไทม์แชร์ริงให้แก่ลูกค้า จำเลยที่ 2 ได้จัดตั้งจำเลยที่ 4 ขึ้นเพื่อเข้ามามีส่วนในการขายไทม์แชร์ริงแทนและหลอกลวงโจทก์ให้ยอมให้จำเลยที่ 4 เป็นผู้ที่มีอำนาจในการขายไทม์แชร์ริงได้รับเงินในการขายทั้งหมดแทน การที่จำเลยทั้งหมดภายใต้การครอบงำของจำเลยที่ 2 กระทำไปเป็นการผิดข้อตกลงกับโจทก์ และเป็นการฉวยโอกาสกระทำการโดยทุจริตเพื่อสร้าง

ความเสียหายให้แก่โจทก์และจำเลยที่ 11 โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยทั้งหมดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ รวมทั้งโอนหุ้นและการจัดการในบริษัทของจำเลยที่ 11 กับคืนการถือครองอาคารชุดทั้งหมดให้แก่โจทก์ โดยจำเลยทั้งหมดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอีก แต่จำเลยทั้งหมดเพิกเฉย ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสิบเอ็ดร่วมกันคืนเงินจำนวน 151,000,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จเพื่อนำเข้าเป็นของจำเลยที่ 11 ให้จำเลยร่วมกันชำระเงินจำนวน 88,640,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์เพื่อนำเข้าเป็นของจำเลยที่ 11 ต่อไป ให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันใช้เงินจำนวนเดือนละ 6,600,000 บาท ตามฟ้องให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบอาคารให้แก่โจทก์เพื่อนำเข้าเป็นของจำเลยที่ 11 ต่อไป ให้จำเลยที่ 3 และที่ 5 ถึงที่ 11 ร่วมกันโอนหุ้นของจำเลยที่ 11 คืนโจทก์ หากไม่จัดการโอนให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งหมด และให้จำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 8,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์เพื่อนำเข้าเป็นของจำเลยที่ 11 ต่อไป และให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 20,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้โจทก์เข้าดำเนินกิจการของจำเลยที่ 11 และห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 และบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาคารชุดเช่าที่ พัทยา รีสอร์ท หรือชิกมาร์รีสอร์ทกลับไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยให้โจทก์แสดงเจตนาลวงโอนหุ้นของจำเลยที่ 11 ให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่มีความจำเป็นจะต้องให้โอนหุ้น การโอนหุ้นของจำเลยที่ 11 เป็นเรื่องผู้ถือหุ้นเดิมกับผู้ถือหุ้นคนใหม่ตกลงกันด้วยความสมัครใจ และมีเจตนาผูกพันกันตามสัญญาโอนหุ้นอย่างแท้จริงมิใช่การแสดงเจตนาลวง โจทก์กับผู้ถือหุ้นเดิมคนอื่นไม่เคยมอบแบบการโอนหุ้นให้แก่จำเลยที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมคนอื่น

ของจำเลยที่ 11 มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นแทนโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่เคยให้จำเลยที่ 3 และที่ 5 ถึงที่ 10 เป็นผู้รับโอนหุ้น จำเลยที่ 1 ไม่ได้ตกลงกับโจทก์และจำเลยอื่น ๆ ดังกล่าว ให้ถือหุ้นแทนจำเลยที่ 1 การโอนหุ้นไม่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เป็นบริษัท ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ไม่มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคาร จำเลยที่ 1 ไม่เคยตกลงแบ่งงานโดยจะรับผิดชอบในการก่อสร้างอาคารชุดบริษัท เอส.ไอ.พี จำกัด ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่มีสิทธิให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ โจทก์มิใช่ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิจะเรียกร้องเอาทรัพย์สินของจำเลยที่ 11 และไม่มีสิทธิฟ้องเพื่อประโยชน์จำเลยที่ 11 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้โจทก์เข้าดำเนินกิจการต่าง ๆ ของจำเลยที่ 11 และห้ามจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 และบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับอาคารตามฟ้อง เพราะโจทก์จะต้องเป็นกรรมการของจำเลยที่ 11 จึงจะเข้าดำเนินกิจการต่าง ๆ ของจำเลยที่ 11 ได้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 และที่ 10 ให้การว่า การโอนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของจำเลยที่ 11 โอนให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่นั้นเป็นการโอนโดยใจสมัครเพื่อที่จะผูกนิติสัมพันธ์ต่อกันอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นการแสดงเจตนาหลง จำเลยที่ 3 ได้รับโอนหุ้นจำนวน 490 หุ้นจากโจทก์ และได้รับโอนหุ้นอีก 255 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นบุคคลอื่น ส่วนจำเลยที่ 10 ได้รับโอนหุ้นจำนวน 22 หุ้นจากนางสบใจ พริยะพันธ์ มิใช่รับโอนจากโจทก์ ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้ถือหุ้นแทนโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 และที่ 11 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์และผู้ถือหุ้นเดิมได้ตกลงโอนหุ้นกับผู้อื่นเพื่อจะเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของจำเลยที่ 11 กล่าวคือ เพื่อให้มีการตั้งกรรมการใหม่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดต่อไปให้

แล้วเสร็จ การโอนหุ้นของจำเลยที่ 11 เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นเดิมกับผู้ถือหุ้นใหม่ตกลงกันด้วยความสมัครใจ และมีเจตนาผูกพันกันตามสัญญาโอนหุ้นอย่างแท้จริง และเมื่อโอนหุ้นกันแล้วก็ได้แจ้งจำเลยที่ 11 ให้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วย จำเลยที่ 11 ก็ได้ดำเนินการโดยถูกต้อง และชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่เคยให้จำเลยที่ 3 และที่ 5 ถึงที่ 10 เป็นผู้รับโอนหุ้นและจำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้ตกลงกับโจทก์ และจำเลยอื่นให้ถือหุ้นแทนจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ 11 จำเลยที่ 11 เป็นนิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่ต่างหากจากโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิใด ๆ ที่เรียกร้องเอาทรัพย์สินของจำเลยที่ 11 และไม่มีสิทธิฟ้องเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 11 โดยฟ้องจำเลยที่ 11 เป็นจำเลยด้วย การฟ้องให้จำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 ในฐานะกรรมการของจำเลยที่ 11 ชดใช้ค่าเสียหายจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นแจ้งให้บริษัทฟ้องกรรมการผู้กระทำความเสียหายก่อน จึงจะมีสิทธิฟ้องได้ แต่ก่อนฟ้องคดีนี้ไม่ปรากฏว่าโจทก์หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดเคยแจ้งให้จำเลยที่ 11 ฟ้องจำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 ก่อน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่ใช่กรรมการของจำเลยที่ 11 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้โจทก์เข้าดำเนินกิจการของจำเลยที่ 11 ได้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 8 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 9 ให้การว่า จำเลยที่ 9 ไม่ได้เป็นผู้กระทำการใดในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 9 ไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงำหรือบงการของจำเลยที่ 2 การโอนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของจำเลยที่ 11 โดยให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่เป็นการโอนโดยใจสมัครมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ต่อกันอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นการแสดงเจตนาลวง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องเรียกหุ้นคืนจากจำเลย
ใหม่

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ที่ 10 และที่ 11 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นตามที่คู่ความมิได้นำสืบได้
เถียงกันว่า โจทก์เป็นผู้เริ่มก่อการและจดทะเบียนตั้งบริษัทจำเลยที่ 11 ซึ่งเป็นบริษัท
จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดเช่าที่ พัทยา รีสอร์ท เพื่อนำออกขายโดยใน
ระยะแรกที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจำเลยที่ 11 โจทก์เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็น
ผู้ถือหุ้นด้วย จำเลยที่ 1 เป็นบริษัทจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต
และเป็นผู้ให้วงเงินกู้ยืมแก่จำเลยที่ 11 ในการก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าวแต่ต่อมา
จำเลยที่ 1 งดการให้เงินกู้ยืมแก่จำเลยที่ 11 ชั่วคราว โจทก์ได้ลาออกจากการเป็น
กรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 11 และออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นด้วย หลังจากนั้น
จำเลยที่ 1 ให้วงเงินกู้ยืมแก่จำเลยที่ 11 ต่อไป จำเลยที่ 3 และที่ 5 ถึงที่ 10 ได้เข้า
เป็นผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ 11 จำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 7 และที่ 10 ให้คำมั่นว่าจะขายหุ้น
ของจำเลยที่ 11 ให้แก่โจทก์ เมื่อจำเลยที่ 1 ได้รับชำระหนี้กู้ยืมจากจำเลยที่ 11
เรียบร้อยแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ที่ 10 และที่
11 ประการแรกว่า จำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 รับโอนหุ้นบริษัทจำเลยที่ 11 ของโจทก์
ไว้แทนจำเลยที่ 1 หรือไม่ โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความว่า เดิมโจทก์เป็นผู้ก่อ
ตั้งบริษัทจำเลยที่ 11 เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยที่ 11 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดเช่าที่ พัทยา รีสอร์ท ที่หาดจอมเทียน
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะต้องใช้เงินก่อสร้าง 100,000,000 บาท โจทก์จึงนำ
รายละเอียดโครงการไปเสนอจำเลยที่ 1 โดยขอกู้เงินในขั้นต้นจำนวน 40,000,000
บาท จำเลยที่ 1 อนุมัติให้โจทก์กู้เงินได้ตามขอ โจทก์ได้รับเงินกู้จากจำเลยที่ 1 เป็น
งวด ๆ ต่อมาเงินที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เพียงพอโจทก์ขอเงินเพิ่มอีก 10,000,000

บาท จำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์เพิ่มวงเงินกู้ดังกล่าว โจทก์ได้รับเงินกู้มาทั้งหมด 40,500,000 บาท ต่อมาวันที่ 28 ธันวาคม 2526 โจทก์ขอใช้วงเงินกู้ที่เหลืออีก 9,500,000 บาท แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้ใช้วงเงิน โดยอ้างว่าโจทก์จะจ่ายเงินไปในการก่อสร้างโครงการอื่นของโจทก์ จำเลยที่ 1 จะเป็นผู้ดำเนินการต่อเอง แต่ขอให้โจทก์โอนหุ้นบริษัทจำเลยที่ 11 ในส่วนของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 โดยแสดงเจตนาล่วงหน้า สำหรับการขายอาคารชุดให้โจทก์เป็นผู้ขายในระบบไทม์แชร์ริง เมื่อโจทก์ชำระหนี้ของบริษัทจำเลยที่ 11 แล้ว จำเลยที่ 1 จะทยอยโอนหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 คืนให้โจทก์ ต่อมานายอรรถพลมาแจ้งให้โจทก์ทราบว่า การที่โจทก์จะโอนหุ้นให้จำเลยที่ 1 ถือว่าแทนโจทก์นั้นไม่สามารถทำได้เพราะฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510 จำเลยที่ 1 จึงรับจะเป็นผู้ไปหาวิธีการโอนหุ้นเอง โจทก์จึงทำหนังสือสัญญาโอนหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 โดยระบุจำนวนหุ้นแล้วลงลายมือชื่อไว้ แต่ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับโอนมอบให้จำเลยที่ 1 ไป ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้นำหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 ส่วนของโจทก์ดังกล่าวไปโอนให้แก่จำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 ถือว่าแทนโจทก์ ซึ่งโจทก์ไม่รู้จักบุคคลเหล่านั้น จำเลยที่ 1 จึงแจ้งให้โจทก์ทราบว่าบุคคลเหล่านี้เป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 กับพนักงานบริษัทในเครือของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ให้บุคคลเหล่านี้ทำหนังสือคำมั่นจะโอนหุ้นคืนให้โจทก์ หลังจากนั้นทำรายงานการประชุมถอดถอนโจทก์จากการเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 11 ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ตั้งใจให้จำเลยที่ 5 เป็นผู้บริหารบริษัทจำเลยที่ 11 แทนโจทก์ ซึ่งจำเลยที่ 1 นำสืบปฏิเสธความข้อนี้ โดยอ้างว่าการโอนหุ้นบริษัทจำเลยที่ 11 เป็นเรื่องเฉพาะตัวระหว่างโจทก์กับผู้รับโอนจำเลยที่ 1 มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย แต่เมื่อพิจารณาคำมั่นจะขายหุ้นบริษัทจำเลยที่ 11 คืนให้โจทก์ ซึ่งจำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 7 ที่ 9 และที่ 10 ทำขึ้น ระบุว่าจำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 7 ที่ 9 และที่ 10 ผู้มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 ขอแสดงเจตนาให้คำมั่นว่าจะโอนขายกรรมสิทธิ์หุ้นทั้งหมดดังกล่าวให้แก่โจทก์ โดยมีเงื่อนไขว่าจำเลยที่ 11 ได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมและหนี้จำนองที่มีอยู่หรือ

จะมีขึ้นต่อไปให้จำเลยที่ 1 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ข้อความดังกล่าวจึงแสดงชัดอยู่ในตัวว่าจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 7 ที่ 9 และที่ 10 มีผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจเกี่ยวข้องกันในการที่จำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 7 ที่ 9 และที่ 10 เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 แทนโจทก์ ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้จำเลยที่ 1 ได้รับชำระหนี้จากจำเลยที่ 11 ครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 7 ที่ 9 และที่ 10 จึงจะโอนหุ้นบริษัทจำเลยที่ 11 ในส่วนของโจทก์คืนให้แก่โจทก์นั่นเอง ประกอบกับภายหลังจากจำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 เป็นผู้บริหารของบริษัทจำเลยที่ 11 แล้ว ก็ได้มีการนำเงินของจำเลยที่ 1 มาใช้ในกิจการของจำเลยที่ 11 อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทจำเลยที่ 11 สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ก็ด้วยเงินทุนจากจำเลยที่ 1 โดยตรง ทั้งโจทก์เบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้แจ้งให้โจทก์ทราบว่าจำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 เป็นลูกจ้างและพนักงานบริษัทในเครือของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ก็รับในคำให้การว่าจำเลยที่ 5 ที่ 8 และที่ 9 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 รับโอนหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 ส่วนของโจทก์ไว้แทนจำเลยที่ 1 ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ที่ 10 และที่ 11 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ที่ 10 และที่ 11 ประการต่อมาว่า การที่จำเลยที่ 1 ถือหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันมีผลทำให้การโอนหุ้นตกเป็นโมฆะหรือไม่ เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 จะยกเลิกพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510 แต่ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 131 บัญญัติว่า "ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือเงื่อนไขในการอนุญาตที่ออกหรือกำหนด ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ" และมีบทเฉพาะกาลตามมาตรา 118 ซึ่งบัญญัติว่า "ให้ถือว่า

บรรดาบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510 เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้..." ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510 จึงยังคงเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตต่อไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 118 ดังกล่าว เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 28 บัญญัติว่า "นอกจากการประกันชีวิต บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอื่นใดได้เฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในการนี้รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขสำหรับการประกอบธุรกิจนั้น ๆ ให้บริษัทปฏิบัติด้วยก็ได้" บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการควบคุมบริษัทประกันชีวิตนำเงินไปลงทุนได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น ปัญหาข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 จดทะเบียนเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 แทนจำเลยที่ 1 จากโจทก์ช่วงระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2527 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2527 ซึ่งช่วงดังกล่าวมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2519 และมีผลบังคับใช้อยู่จนกระทั่งมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2519) สำคัญของกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2519) ข้อ 5 (2) ซึ่งบังคับใช้ขณะมีการโอนหุ้นดังกล่าวมีข้อกำหนดว่า บริษัทประกันชีวิตจะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจในการขายหรือให้เช่าซื้อที่ดินและอาคารได้ รวมกันไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ของบริษัทตามบัญชีบาลที่มีอยู่ในวันสิ้นปีบัญชีครั้งสุดท้าย และจะซื้อได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินทุนที่ชำระแล้วของบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัดนั้นต้องมีทุนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่าหกล้านบาท มีทรัพย์สินเกินกว่าหนึ่งสิบล้าน และมีการสุทธิตามไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบต่อปีของทุนที่ชำระแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีก่อนมีที่ซื้อหุ้นหรือหุ้นกุนั้น

ถึงแม้กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2519) ข้อ 2 และข้อ 5 ดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) และบัญญัติข้อความในข้อ 2 และข้อ 5 ขึ้นใหม่
แต่ก็ยังคงมีข้อความบัญญัติข้อกำหนดเงื่อนไขในการลงทุนในทำนองเดียวกันกับกฎ
กระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2519) แทนจะทุกประการ คงบัญญัติเพิ่มเติมจากเดิมที่
กำหนดไว้เฉพาะการซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดมาเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน
จำกัดเท่านั้น เมื่อความปรากฏจากพยานหลักฐานในสำนวนว่า ช่วงก่อนวันที่ 16
มีนาคม 2527 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2527 อันเป็นระยะเวลาที่จำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 3
ที่ 5 ถึงที่ 10 เป็นตัวแทนเข้าถือหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 แทนจำเลยที่ 1 นั้น
บริษัทจำเลยที่ 11 ไม่อยู่ในฐานะเป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินเกินกว่าหนึ่งล้านและไม่มีฐานะ
เป็นบริษัทที่มีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบต่อปีของทุนที่ชำระแล้วติดต่อกันไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนปีที่ซื้อหุ้นนั้น การที่จำเลยที่ 1 เป็นตัวการมอบให้จำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่
10 ถือหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 แทนจำเลยที่ 1 ดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 1
ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตได้ลงทุนประกอบธุรกิจอันเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510 ซึ่งมี
ผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการโอนหุ้นดังกล่าว จึงเป็นการทำนิติกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย นิติกรรมการโอนหุ้นระหว่าง
โจทก์กับจำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 ตัวแทนของจำเลยที่ 1 จึงตกเป็นโมฆะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 แม้ต่อมาหลังจากทำสัญญาแล้วจะมี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันชีวิต
พ.ศ.2510 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ.2519) กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 ดังกล่าวหาได้มีการยกเลิกข้อความตามกฎ
กระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ข้อ 5 (2) ด้วยแต่อย่างใดไม่ อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะ
มีกฎกระทรวงฉบับใหม่ออกมายกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ดังที่
จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ที่ 10 และที่ 11 อ้างในฎีกา ก็ไม่ทำให้นิติกรรมที่เป็นโมฆะแล้ว

นั้นกลับสมบูรณ์ขึ้นได้อีก เมื่อสัญญาโอนหุ้นตกเป็นโมฆะ จึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 วรรคสอง กล่าวคือ ในการคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรมให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับจำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 จึงต้องโอนหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 คืนโจทก์ แต่เมื่อไม่ปรากฏชัดว่าโจทก์ได้รับเงินค่าโอนหุ้นจากฝ่ายจำเลยเป็นจำนวนเท่าใด จึงยังไม่สามารถกำหนดให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ การจะเรียกร้องให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมอย่างไร ต้องไปว่ากล่าวกันเป็นอีกคดีหนึ่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ที่ 10 และที่ 11 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ที่ 10 และที่ 11 ประการสุดท้ายว่า การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ถือหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมีผลให้การโอนหุ้นดังกล่าวเป็นโมฆะ เป็นประเด็นที่โจทก์มิได้กล่าวในฟ้องนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องคดีว่าโจทก์โอนหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 ให้แก่จำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 โดยเจตนาหลง ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 ถือหุ้นของบริษัทจำเลยที่ 11 แทนจำเลยที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะ กับการที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาบังคับให้เป็นไปตามคำฟ้องของโจทก์ได้หรือไม่นั้น ล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลอุทธรณ์จึงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบด้วยมาตรา 246 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(พลรัตน์ ประทุมทาน-ทวีวัฒน์ แดงทองดี-เปรมใจ กิตติคุณไพโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ